

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1447

31 de agosto de 2026

Presentado por el señor *Rivera Schatz* (por Petición Jugando Pelota Dura)

Referido a

LEY

Para enmendar el Artículo 3.3 de la Ley Núm. 2-2018, según enmendada, conocida como el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, a los fines de incorporar al Código de Ética para Contratistas, Suplidores y Solicitantes de Incentivos Económicos del Gobierno de Puerto Rico una prohibición absoluta de honorarios contingentes relacionados con la contratación pública; y para añadir un inciso (f) al Artículo 4.3 de la Ley Núm. 1-2012, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico” a los fines de prohibir esa práctica e imponer responsabilidades; para enmendar el Artículo 2.014 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de hacer extensiva dicha prohibición a la contratación municipal; establecer una definición uniforme del concepto de “honorario contingente”; prohibir el pago, ofrecimiento, solicitud o aceptación de fondos, comisiones, porcentajes, corretajes, honorarios u otras remuneraciones o beneficios de valor económico, cuyo pago esté condicionado al éxito en obtener, procurar, gestionar, facilitar o asegurar la adjudicación, enmienda, extensión, permuta o renovación de un contrato gubernamental o municipal; establecer certificaciones obligatorias, remedios contractuales, administrativos, éticos y penales; y otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hace 27 años, el 15 de diciembre de 1999, la Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió un informe titulado: “Recomendaciones para Combatir la Corrupción y Fomentar Buenas Prácticas de Administración Pública”. Dicho informe, suscrito por el

entonces contralor Manuel Díaz Saldaña, advertía sobre la necesidad de prohibir una práctica perjudicial para el interés público denominada honorarios contingentes.

Los honorarios contingentes se refieren al pago u otorgamiento de beneficios, con fondos o bienes públicos, a personas naturales o jurídicas, como compensación por la adjudicación de determinados contratos, licitaciones o servicios públicos. Esa práctica está prohibida en el gobierno federal de los Estados Unidos en lo relativo al uso de fondos federales así como en 43 estados de la Unión. Esa prohibición, sin embargo, no existe en Puerto Rico.

Esa laguna legal ha permitido que, en muchas ocasiones, los accesos privilegiados o los contactos en el gobierno sean la razón principal de la adjudicación de una parte significativa de los contratos que se otorgan, así como de la asignación de fondos y la prestación de servicios. Esto afecta la transparencia y el uso prudente de los fondos públicos.

Esa modalidad de cabildeo ocurre de la siguiente manera: una persona natural o jurídica que realiza funciones de cabildero acuerda con un tercero quien, a su vez, es un proponente o contratista de servicios, un beneficio económico mediante un acuerdo de determinado porcentaje de ganancia del monto total de la asignación de fondos públicos o mediante una reserva de pago, por parte del contratista o proveedor de servicios. Ese pago se convierte en una compensación como resultado de las gestiones que el primero realiza para lograr la adjudicación de contratos o lograr la adjudicación de procesos de licitación.

De esa forma, esa persona natural o jurídica en común acuerdo con el contratista, proponente o proveedor de servicios puede obtener, como compensación, cantidades impredecibles e ilimitadas de fondos públicos sin que ninguno de ellos esté sujeto a normas o regulaciones gubernamentales. Además de lo improcedente de esta práctica, este modelo de compensación puede provocar ausencia de transparencia, intervención indebida en los procesos públicos o incrementos en los costos de proyectos y servicios, toda vez que el contratista o proveedor de servicios, comúnmente, incrementa el costo de sus propuestas para compensar el requerimiento del cabildero o gestor.

La confianza de la ciudadanía en sus instituciones depende en gran medida de que las decisiones relacionadas con el uso de fondos públicos respondan exclusivamente al interés público y a criterios objetivos de necesidad, capacidad, experiencia, así como costos y beneficios para el gobierno. Ningún proceso de contratación pública debe estar condicionado, directa o indirectamente, por incentivos o bonificaciones económicas pagadas con fondos públicos de manera que puedan fomentar la influencia indebida o convertir la obtención de un contrato gubernamental en una fuente de comisiones o remuneraciones económicas dependiendo del resultado de gestiones realizadas ante funcionarios públicos.

Esta preocupación ha sido reconocida durante décadas en el ordenamiento federal. El “Federal Acquisition Regulation”, conocido como “FAR”, contiene una política expresamente dirigida a prevenir y prohibir el uso de honorarios contingentes para procurar u obtener contratos gubernamentales.

La sección 3.401 de dicho estatuto federal define el honorario contingente (contingent or success fee) como cualquier pago, comisión, porcentaje, corretaje u otro honorario condicionado al éxito de una persona o entidad en asegurar un contrato gubernamental. A su vez, la ley federal reconoce que los acuerdos para pagar honorarios contingentes por solicitar u obtener contratos gubernamentales han sido considerados contrarios a la política pública, debido a la relación directa que existe entre esa modalidad y el trato privilegiado.

Además de la aplicación de la ley federal, los procedimientos de política pública del gobierno de los Estados Unidos requieren una certificación bajo juramento mediante el “Covenant Against Contingent Fees”. Esta certificación equivale a una declaración jurada en la que el contratista o proveedor de servicios garantiza que no ha contratado a personas o entidades para solicitar u obtener el contrato mediante un acuerdo de honorarios contingentes. Su incumplimiento puede ser razón suficiente para imponer sanciones muy serias que incluyen la cancelación del contrato, la recuperación de fondos y la imposición de sanciones civiles o penales.

Los fundamentos que sustentan esta política federal resultan igualmente pertinentes para Puerto Rico. La contratación gubernamental debe realizarse de manera

que reduzca, en la mayor medida posible, aquellos beneficios o incentivos económicos que puedan comprometer o crear la apariencia de incumplir con la objetividad, la independencia y la transparencia de las decisiones públicas.

Puerto Rico cuenta con un amplio marco jurídico orientado a proteger la integridad de la función pública. Algunas de ellas son: la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el Código Penal de Puerto Rico, que tipifica como delito el uso inadecuado de fondos públicos; la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, que establece deberes y prohibiciones aplicables a los servidores públicos; la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como la Ley de Compras, que establece el marco para la centralización y regulación de las compras gubernamentales; la Ley 2-2018, según enmendada, conocida como el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, que contiene el Código de Ética aplicable a contratistas, suplidores y solicitantes de incentivos económicos del Gobierno de Puerto Rico; las diferentes órdenes ejecutivas emitidas; y, finalmente, la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el Código Municipal de Puerto Rico, Ley 107-2020, que regula los procesos de contratación de los municipios.

A pesar de esos esfuerzos, lo cierto es que bajo nuestro ordenamiento jurídico no existe una prohibición expresa y uniforme, comparable a la política establecida en el ordenamiento federal, específicamente dirigida a evitar acuerdos mediante los cuales el derecho a recibir una compensación dependa del éxito en obtener, procurar o asegurar un contrato público.

La existencia de disposiciones generales sobre ética, corrupción, conflictos de intereses y contratación gubernamental no sustituye la utilidad de una norma que identifique claramente esta práctica, la defina y establezca sus consecuencias. Una prohibición específica provee certeza tanto a los funcionarios responsables de los procesos de contratación como a los licitadores, proponentes, contratistas, consultores, intermediarios y demás personas que participan en dichos procesos. Las reglas tienen que estar claras para todas las partes.

La profesión de cabildeo o gestor de servicios, si bien es legal en Puerto Rico, debe realizarse con el mayor sentido de responsabilidad y transparencia hacia los procesos gubernamentales. En ese sentido, la Asamblea Legislativa está llamada a velar por la protección de los recursos y bienes del pueblo de Puerto Rico en todo proceso de asignación de fondos.

Consciente de esa responsabilidad, esta Asamblea Legislativa tiene el deber de aprobar legislación que prohíba esta práctica y, de esa forma, defender la administración de los bienes y recursos del pueblo sin menoscabar el derecho de una entidad a reclutar asesores o consultores. Cónsono con ello, la prohibición aquí establecida se limita al desembolso de fondos públicos como instrumento de compensación económica derivada o a cambio de la obtención de determinados contratos y servicios.

La contingencia dentro del gobierno, se permite en ciertos actos y bajo ciertas normas. A manera de ejemplo, cuando un gobierno contrata a una entidad con la expectativa de recuperar deudas contributivas o procurar ahorros en los gastos públicos, el concepto de contingencia está permitido siempre que la remuneración esté debidamente reconocida entre las partes y la compensación acordada responda al valor promedio del servicio en el mercado. La práctica a la que hacemos referencia, no se refiera a este tipo de acuerdo, sino a aquel que, utilizando el acceso o el trato privilegiado, exige un porcentaje de ganancia, por el mero hecho de orar la otorgación de un contrato.

De otra parte, la prohibición que aquí se propone se extenderá a todo el gobierno de Puerto Rico, incluyendo todos los departamentos, agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas, municipios, consorcios municipales y toda entidad de carácter público o cuasi público que reciba fondos locales o federales. Asimismo, las prohibiciones se aplicarán a todas las partes participantes, a saber: el contratista o potencial proveedor de servicios; el cabildero, representante, intermediario o gestor de contratos; y el funcionario público que, a sabiendas, otorgue un contrato que viabilice dicha práctica.

Esta ley establece una definición uniforme del concepto “honorario contingente”, tomando como referencia los principios desarrollados en el ordenamiento federal. Se considerará honorario contingente cualquier pago, comisión, porcentaje, corretaje, honorario, remuneración, participación económica u otra compensación cuyo desembolso, total o parcial, esté condicionado al éxito de una persona natural o jurídica en obtener, procurar, gestionar, facilitar o asegurar la adjudicación, enmienda, extensión o renovación de un contrato gubernamental.

La definición atiende al contenido específico del acuerdo económico y no meramente a la denominación utilizada por las partes. En ese sentido, la política pública establecida mediante esta ley evita que la misma pierda efectividad o pueda evadirse utilizando como escudo el denominar un pago como “consultoría”, “asesoría”, “desarrollo de negocios”, “comisión”, “bono por éxito”, “representación”, “participación” o cualquier otro concepto, cuando, en realidad, el derecho a recibir la compensación depende del éxito en obtener un contrato gubernamental.

Asimismo, la prohibición no se limitará exclusivamente a la adjudicación inicial del contrato. Los mismos riesgos pueden presentarse cuando una compensación depende del éxito en procurar una enmienda, extensión o renovación.

Por tal razón, esta ley comprende esos actos y evita que la prohibición pueda ser eludida trasladando el evento que activa el pago hacia una etapa posterior de la relación contractual.

La política pública aquí establecida debe aplicarse independientemente de la fuente de los fondos públicos utilizados. Eso incluye: el Fondo General, fondos municipales, fondos especiales, subvenciones o asignaciones federales. Asimismo, cuando sean aplicables requisitos federales más estrictos, estos seguirán teniendo plena vigencia.

Finalmente, esta legislación también extiende la prohibición a los municipios de Puerto Rico. Los municipios gestionan recursos públicos y llevan a cabo procedimientos de adquisición y contratación para prestar servicios esenciales a sus comunidades.

Los principios de transparencia, integridad y protección del erario que justifican esta política para el Gobierno central son igualmente aplicables a la contratación

municipal. La uniformidad constituye uno de los propósitos esenciales de esta legislación. Por ello, la definición sustantiva de honorario contingente será esencialmente la misma bajo el Código Penal, la Ley de Ética Gubernamental, la legislación de compras gubernamentales, el Código Anticorrupción y el Código Municipal, aunque las consecuencias jurídicas se adapten a la naturaleza particular de cada estatuto.

En el ámbito penal, la Ley atiende la conducta intencional de solicitar, aceptar, ofrecer, pagar o acordar un honorario contingente prohibido y lo penaliza de igual forma que una malversación o apropiación ilegal de fondos públicos. En el ámbito ético, esta ley establece una prohibición específica de que los servidores públicos participen en o faciliten contrataciones cuando conozcan la existencia de dichos acuerdos. En el ámbito de los contratistas y suplidores, convierte expresamente esta práctica en una violación de sus obligaciones contractuales y éticas; y en materia de compras gubernamentales y municipales, se establecen mecanismos preventivos, certificaciones y remedios destinados a proteger directamente el procedimiento contractual y el erario.

Al mismo tiempo, siguiendo el modelo federal, esta ley reconoce que no toda compensación relacionada con actividades ordinarias de contratación, venta o desarrollo comercial constituye un honorario contingente prohibido. Se preservan excepciones limitadas, como aspectos de naturaleza legal, controversias comerciales legítimas, y se asegura que la compensación no constituya un mecanismo para ejercer influencia indebida sobre funcionarios públicos. Igualmente, en caso de utilizarse fondos públicos para este tipo de servicios, los mismos deberán reflejar que los pagos son conformes con los precios o tarifas en el mercado relacionados con ese servicio en particular.

Nada de lo dispuesto en esta ley sustituye ni limita las disposiciones relativas a los delitos de soborno, fraude, los conflictos de interés, el tráfico de influencias, la ética gubernamental, los delitos contra la función pública o cualquier otra conducta prohibida. Sus disposiciones serán complementarias al estado de derecho vigente. Con la aprobación de esta ley, Puerto Rico adopta una política pública clara y uniforme contra los honorarios contingentes en la contratación gubernamental y municipal, y se

coloca a la vanguardia de la fiscalización de los bienes públicos, con el interés de proteger el erario, promover la competencia justa, prevenir la influencia indebida y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1. - Se enmienda el Artículo 3.3 de la Ley Núm. 2-2018, según enmendada,
2 conocida como el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, para añadir lo
3 siguiente:

4 “Artículo 3.3. – Contratos.

5 Este Título será aplicable a toda persona que, en su vínculo con las agencias,
6 departamentos, instrumentalidades, y corporaciones públicas adscritas a la Rama
7 Ejecutiva [**ejecutivas**] del Gobierno de Puerto Rico, *así como a los municipios y consorcios*
8 *municipales, que* participen de licitaciones y subastas, le presente cotizaciones, interese
9 perfeccionar contratos con ellas o procure recibir la concesión de cualquier incentivo
10 económico. Será requisito indispensable para contratar con el Gobierno que toda
11 persona se comprometa a regirse por las disposiciones de este Código de Ética. Tal
12 hecho se hará constar en todo contrato entre las agencias ejecutivas y contratistas o
13 suplidores de servicios, y en toda solicitud de incentivo económico provisto por el
14 gobierno. Además, la persona natural o jurídica que desee participar de la adjudicación
15 de una subasta o en el otorgamiento de algún contrato, con cualquier agencia o
16 instrumentalidad gubernamental, corporación pública, municipio, o con la Rama
17 Legislativa o Rama Judicial, para la realización de servicios o la venta o entrega de
18 bienes, someterá una declaración jurada, ante notario público, en la que informará si la
19 persona natural o jurídica o cualquier presidente, vicepresidente, director, director

1 ejecutivo, o miembro de una junta de oficiales o junta de directores, o personas que
2 desempeñen funciones equivalentes para la persona jurídica, ha sido convicta o se ha
3 declarado culpable de cualquiera de los delitos enumerados en la Sección 6.8 de la Ley
4 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley Administración y Transformación de
5 los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, o por cualquiera de los delitos
6 contenidos en este Código.

7 *Asimismo, se establece una prohibición absoluta a toda persona natural o jurídica,*
8 *cabildero, representante, intermediario o gestor que, a propósito, o con conocimiento, solicite,*
9 *acepte, pague, ofrezca pagar o acuerde pagar o recibir, directa o indirectamente, un honorario*
10 *contingente con el propósito de obtener, procurar, gestionar, facilitar o asegurar para sí o para un*
11 *tercero la adjudicación, enmienda, extensión o renovación de un contrato gubernamental, que*
12 *envuelva fondos públicos.*

13 *Para propósitos de este Artículo, ‘honorario contingente’ significa cualquier comisión,*
14 *porcentaje, corretaje, honorario, remuneración, participación económica, pago o promesa de pago*
15 *u otra compensación cuyo pago, total o parcial, esté condicionado al éxito de una persona natural*
16 *o jurídica en obtener, procurar, gestionar, facilitar o asegurar la adjudicación, enmienda,*
17 *extensión o renovación de un contrato gubernamental que implique la derogación de fondos*
18 *públicos estatales, municipales o federales.*

19 *La naturaleza de la compensación se determinará por el valor de la propuesta, el servicio y*
20 *beneficio a la ciudadanía sin que medie ninguna otra razón ajena al interés público. Para*
21 *propósitos de este Artículo, ‘contrato gubernamental’ significa cualquier contrato, subcontrato,*
22 *orden de compra, cambio de órdenes de compra, acuerdo, concesión u otro instrumento de*

1 *naturaleza contractual celebrado por cualquier agencia, departamento, instrumentalidad,*
2 *corporación pública, municipio, consorcio municipal u otra entidad gubernamental o cuasi*
3 *pública que reciba fondos públicos independientemente de que sea sufragado total o parcialmente*
4 *con fondos estatales, municipales, federales o de cualquier otra procedencia.*

5 *Para fiscalizar el uso adecuado de los fondos públicos y asegurarse que se cumpla con la*
6 *intención legislativa de la presente ley, el gobierno de Puerto Rico requerirá, en los casos que*
7 *sean necesarios, que todo contratista mantenga el depósito de fondos públicos en cuentas*
8 *bancarias separadas de cualquier otro ingreso, de forma que pueda ser auditado. Toda persona*
9 *que viole las disposiciones de este Artículo estará sujeta a las penas correspondientes establecidas*
10 *para el delito de malversación de fondos públicos según establecido en La Ley 146-2012, según*
11 *enmendada, conocida como el Código Penal de Puerto Rico; asimismo, la restitución obligatoria*
12 *de los fondos, la cancelación del contrato vigente y la prohibición permanente al cabildero,*
13 *contratista y/o proveedor de servicios de representar o hacer negocios con el gobierno de Puerto*
14 *Rico; todo ello sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad administrativa, ética, contractual,*
15 *civil o criminal que sea aplicable.*

16 *Esta prohibición no será extensiva a las compensaciones ordinarias pagada a un empleado*
17 *bona fide de la persona o entidad contratante ni a una entidad comercial o de ventas bona fide que*
18 *mantenga una relación comercial continua con ésta, siempre que la compensación responda a*
19 *servicios legítimos prestados en el curso ordinario de dicha relación, bajo los estándares*
20 *reconocidos en las tarifas del mercado y no constituya un mecanismo dirigido a ejercer influencia*
21 *indebida, trato preferencial o ventaja sobre un proceso gubernamental funcionario, servidor o*
22 *empleado público. Igualmente, esta prohibición no se extenderá a aquellos acuerdos del gobierno*

1 *en los cuales la contingencia está vinculada a la producción de nuevos ingresos o ahorro de*
2 *fondos públicos, siempre y cuando los términos económicos de compensación estén debidamente*
3 *establecidos y avalados por el estado de derecho vigente.*

4 Artículo 2. — Enmienda a la Ley de Ética Gubernamental.

5 Se añade un nuevo inciso (f) al Artículo 4.3 de la Ley Núm. 1-2012, según enmendada,
6 conocida como la “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”,
7 para que lea como sigue:

8 “Artículo 4.3 — Prohibiciones relacionadas con otros empleos, contratos o
9 negocios.

10 ...

11 (a)...

12 (b)...

13 (c)...

14 (d)...

15 (e)...

16 (f)... *Asimismo, se establece una prohibición absoluta a toda persona natural o jurídica,*
17 *cabildero, representante, intermediario o gestor que, a propósito, o con conocimiento, solicite,*
18 *acepte, pague, ofrezca pagar o acuerde pagar o recibir, directa o indirectamente, un honorario*
19 *contingente con el propósito de obtener, procurar, gestionar, facilitar o asegurar para sí o para un*
20 *tercero la adjudicación, enmienda, extensión o renovación de un contrato gubernamental, que*
21 *envuelva fondos públicos.*

1 Para propósitos de este Artículo, 'honorario contingente' significa cualquier comisión,
2 porcentaje, corretaje, honorario, remuneración, participación económica, pago o promesa de pago
3 u otra compensación cuyo pago, total o parcial, esté condicionado al éxito de una persona natural
4 o jurídica en obtener, procurar, gestionar, facilitar o asegurar la adjudicación, enmienda,
5 extensión o renovación de un contrato gubernamental que implique la derogación de fondos
6 públicos estatales, municipales o federales.

7 La naturaleza de la compensación se determinará por el valor de la propuesta, el servicio y
8 beneficio a la ciudadanía sin que medie ninguna otra razón ajena al interés público. Para
9 propósitos de este Artículo, 'contrato gubernamental' significa cualquier contrato, subcontrato,
10 orden de compra, cambio de órdenes de compra, acuerdo, concesión u otro instrumento de
11 naturaleza contractual celebrado por cualquier agencia, departamento, instrumentalidad,
12 corporación pública, municipio, consorcio municipal u otra entidad gubernamental o cuasi
13 pública que reciba fondos públicos independientemente de que sea sufragado total o parcialmente
14 con fondos estatales, municipales, federales o de cualquier otra procedencia.

15 Para fiscalizar el uso adecuado de los fondos públicos y asegurarse que se cumpla con la
16 intención legislativa de la presente ley, el gobierno de Puerto Rico requerirá, en los casos que
17 sean necesarios, que todo contratista mantenga el depósito de fondos públicos en cuentas
18 bancarias separadas de cualquier otro ingreso, de forma que pueda ser auditado. Toda persona
19 que viole las disposiciones de este Artículo estará sujeta a las penas correspondientes establecidas
20 para el delito de malversación de fondos públicos según establecido en La Ley 146-2012, según
21 enmendada, conocida como el Código Penal de Puerto Rico; asimismo, la restitución obligatoria
22 de los fondos, la cancelación del contrato vigente y la prohibición permanente al cabildero,

1 *contratista y/o proveedor de servicios de representar o hacer negocios con el gobierno de Puerto*
2 *Rico; todo ello sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad administrativa, ética, contractual,*
3 *civil o criminal que sea aplicable.*

4 *Esta prohibición no será extensiva a las compensaciones ordinarias pagada a un empleado*
5 *bona fide de la persona o entidad contratante ni a una entidad comercial o de ventas bona fide que*
6 *mantenga una relación comercial continua con ésta, siempre que la compensación responda a*
7 *servicios legítimos prestados en el curso ordinario de dicha relación, bajo los estándares*
8 *reconocidos en las tarifas del mercado y no constituya un mecanismo dirigido a ejercer influencia*
9 *indebida, trato preferencial o ventaja sobre un proceso gubernamental funcionario, servidor o*
10 *empleado público. Igualmente, esta prohibición no se extenderá a aquellos acuerdos del gobierno*
11 *en los cuales la contingencia está vinculada a la producción de nuevos ingresos o ahorro de*
12 *fondos públicos, siempre y cuando los términos económicos de compensación estén debidamente*
13 *establecidos y avalados por el estado de derecho vigente.*

14 **Artículo 3. Enmienda al Código Municipal de Puerto Rico.**

15 **Se añade un nuevo párrafo al Artículo 2.014 a la Ley Núm. 107-2020, según enmendada,**
16 **conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”, para que lea como sigue:**

17 **“Artículo 2.014. Prohibición de honorarios contingentes en la contratación**
18 **municipal.**

19 *Asimismo, se establece una prohibición absoluta a toda persona natural o jurídica,*
20 *cabildero, representante, intermediario o gestor que, a propósito, o con conocimiento, solicite,*
21 *acepte, pague, ofrezca pagar o acuerde pagar o recibir, directa o indirectamente, un honorario*
22 *contingente con el propósito de obtener, procurar, gestionar, facilitar o asegurar para sí o para un*

1 *tercero la adjudicación, enmienda, extensión o renovación de un contrato gubernamental, que*
2 *envuelva fondos públicos.*

3 *Para propósitos de este Artículo, 'honorario contingente' significa cualquier comisión,*
4 *porcentaje, corretaje, honorario, remuneración, participación económica, pago o promesa de pago*
5 *u otra compensación cuyo pago, total o parcial, esté condicionado al éxito de una persona natural*
6 *o jurídica en obtener, procurar, gestionar, facilitar o asegurar la adjudicación, enmienda,*
7 *extensión o renovación de un contrato gubernamental que implique la derogación de fondos*
8 *públicos estatales, municipales o federales.*

9 *La naturaleza de la compensación se determinará por el valor de la propuesta, el servicio y*
10 *beneficio a la ciudadanía sin que medie ninguna otra razón ajena al interés público. Para*
11 *propósitos de este Artículo, 'contrato gubernamental' significa cualquier contrato, subcontrato,*
12 *orden de compra, cambio de órdenes de compra, acuerdo, concesión u otro instrumento de*
13 *naturaleza contractual celebrado por cualquier agencia, departamento, instrumentalidad,*
14 *corporación pública, municipio, consorcio municipal u otra entidad gubernamental o cuasi*
15 *pública que reciba fondos públicos independientemente de que sea sufragado total o parcialmente*
16 *con fondos estatales, municipales, federales o de cualquier otra procedencia.*

17 *Para fiscalizar el uso adecuado de los fondos públicos y asegurarse que se cumpla con la*
18 *intención legislativa de la presente ley, el gobierno de Puerto Rico requerirá, en los casos que*
19 *sean necesarios, que todo contratista mantenga el depósito de fondos públicos en cuentas*
20 *bancarias separadas de cualquier otro ingreso, de forma que pueda ser auditado. Toda persona*
21 *que viole las disposiciones de este Artículo estará sujeta a las penas correspondientes establecidas*
22 *para el delito de malversación de fondos públicos según establecido en La Ley 146-2012, según*

1 *enmendada, conocida como el Código Penal de Puerto Rico; asimismo, la restitución obligatoria*
2 *de los fondos, la cancelación del contrato vigente y la prohibición permanente al cabildero,*
3 *contratista y/o proveedor de servicios de representar o hacer negocios con el gobierno de Puerto*
4 *Rico; todo ello sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad administrativa, ética, contractual,*
5 *civil o criminal que sea aplicable.*

6 *Esta prohibición no será extensiva a las compensaciones ordinarias pagada a un empleado*
7 *bona fide de la persona o entidad contratante ni a una entidad comercial o de ventas bona fide que*
8 *mantenga una relación comercial continua con ésta, siempre que la compensación responda a*
9 *servicios legítimos prestados en el curso ordinario de dicha relación, bajo los estándares*
10 *reconocidos en las tarifas del mercado y no constituya un mecanismo dirigido a ejercer influencia*
11 *indebida, trato preferencial o ventaja sobre un proceso gubernamental funcionario, servidor o*
12 *empleado público. Igualmente, esta prohibición no se extenderá a aquellos acuerdos del gobierno*
13 *en los cuales la contingencia está vinculada a la producción de nuevos ingresos o ahorro de*
14 *fondos públicos, siempre y cuando los términos económicos de compensación estén debidamente*
15 *establecidos y avalados por el estado de derecho vigente.*

16 **Artículo 4. —Cláusula contractual obligatoria.**

17 *Todo contrato gubernamental o municipal sujeto a las disposiciones de esta Ley deberá*
18 *incluir una cláusula sustancialmente similar a la siguiente:*

19 *“PROHIBICIÓN DE HONORARIOS CONTINGENTES. — El Contratista certifica y*
20 *garantiza que no ha empleado, contratado o utilizado a persona natural o jurídica alguna para*
21 *solicitar, procurar, gestionar, facilitar o asegurar la adjudicación de este Contrato mediante un*
22 *acuerdo de honorarios contingentes prohibido por las leyes de Puerto Rico.*

1 *Para estos efectos, 'honorario contingente' significa cualquier comisión, porcentaje, corretaje,*
2 *honorario, remuneración, participación económica u otra compensación cuyo pago, total o*
3 *parcial, esté condicionado al éxito de una persona natural o jurídica en obtener, procurar,*
4 *gestionar, facilitar o asegurar la adjudicación, enmienda, extensión o renovación de este*
5 *Contrato.*

6 *El Contratista certifica además que no ha pagado, ofrecido pagar, recibido ni acordado pagar o*
7 *recibir ningún honorario contingente prohibido por ley.*

8 *Esta certificación tendrá carácter continuo durante la vigencia del Contrato y cualquier*
9 *enmienda, extensión o renovación.*

10 *La falsedad de esta certificación o el incumplimiento de esta cláusula constituirá un*
11 *incumplimiento material del Contrato y facultará a la entidad gubernamental, sujeto al debido*
12 *proceso de ley aplicable, a resolverlo y recuperar o deducir del precio contractual la totalidad del*
13 *honorario contingente, sin perjuicio de cualquier otro remedio disponible en ley."*

14 **Artículo 5. —Reglamentación.**

15 *La Administración de Servicios Generales, la Oficina de Ética Gubernamental y las*
16 *demás entidades gubernamentales con autoridad reglamentaria sobre procesos de*
17 *contratación pública deberán adoptar, enmendar o armonizar sus reglamentos,*
18 *formularios, certificaciones y procedimientos conforme a las disposiciones de esta Ley*
19 *dentro de treinta (30) días siguientes a la aprobación de la presente ley. Los municipios*
20 *deberán, dentro del mismo término, adoptar o enmendar sus reglamentos y*
21 *procedimientos de compras y contratación para cumplir con las disposiciones aquí*

1 establecidas. El incumplimiento de los términos administrativos aquí descritos no será
2 impedimento para que la Ley entre en efecto en todo su alcance y vigor.

3 Artículo 6. —Separabilidad.

4 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, disposición, artículo,
5 sección, subsección o parte de esta Ley fuera declarada nula o inconstitucional por un
6 tribunal con jurisdicción competente, dicha determinación no afectará ni invalidará las
7 disposiciones restantes de esta Ley. El efecto de la determinación judicial quedará
8 limitado exclusivamente a la disposición específica declarada nula o inconstitucional.

9 Artículo 7. —Vigencia.

10 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y las
11 modificaciones a reglamentos, formularios y procedimientos necesarios para su
12 implantación, tanto en el gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades,
13 corporaciones públicas y los municipios deberán actualizarse en un término no mayor
14 de treinta (30) días. El retraso de estos procesos no será causa para evadir su
15 cumplimiento, vigencia y aplicación.